

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่  
3528/2541

สหกรณ์ เครดิต ยูเนียนพัฒนากสิกรโลก  
วัด จำกั๊ด

โจทก์

นาย สานิตหรือสานิตย์ เซาว์น ดี กับ  
พวก

จำเลย

ป.รฐฎากร มาตรา 117, มาตรา 118

ป.วิ.อ. มาตรา 43

ป.วิ.พ. มาตรา 84, มาตรา 148, มาตรา 197

พ.ร.บ.สหกรณ์ พ.ศ.2511 มาตรา 9

ตามบัญชีอัตราอากรแสตมป์ท้ายประมวลรัษฎากร ข้อ 17กำหนดให้ผู้ค้าประกันเป็นผู้ที่ต้องเสียอากร โดยมีข้อยกเว้นไม่ต้องเสียอากรสำหรับตราสารค้ำประกันหนี้เนื่องแต่การที่ สหกรณ์ให้สมาชิกกู้ยืมหรือยืมเท่านั้น แต่ตามหนังสือค้ำประกันฉบับพิพาทเป็นการค้ำประกันความเสียหายอันอาจเกิดขึ้นตามสัญญาจ้างจำเลยเป็นผู้จัดการของโจทก์จึงไม่ได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียอากร และไม่มีกฎหมายกำหนดให้จดทะเบียนสัญญาค้ำประกัน ดังนั้น แม้โจทก์ซึ่งเป็นสหกรณ์จะเป็นคู่สัญญาก็ไม่ได้รับยกเว้นที่จะไม่ต้องเสียค่าอากรแสตมป์หรือค่าธรรมเนียมตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2511 มาตรา 9 แม้โจทก์จะได้ขออนุญาตนำหนังสือค้ำประกันฉบับพิพาทไปเสียอากรและเงินเพิ่มอากรเพื่อให้มีผลเป็นตราสารที่ปิดแสตมป์บริบูรณ์ตามประมวลรัษฎากร มาตรา 117แต่โจทก์จะต้องกระทำก่อนหรือในขณะที่ได้นำเอกสารนั้นมา

อ้างเป็นพยานหลักฐานในคดีแพ่งก่อนศาลชั้นต้นตัดสินชี้ขาดโจทก์นำหนังสือคำ  
ประกันไปเสียอากรและเงินเพิ่มอากรภายหลังที่ศาลชั้นต้นได้มีคำพิพากษาแล้ว  
หนังสือคำประกันดังกล่าวจึงเป็นตราสารที่มีได้ปิดแสดมปีให้บริบูรณ์ยอมใช้เป็น  
พยานหลักฐานในคดีนี้มีได้ดังที่บัญญัติไว้ในประมวลรัษฎากร มาตรา 118 กรณี  
จำเลยจะขาดนัดยื่นคำให้การ โจทก์ก็ยังมีหน้าที่นำสืบให้เห็นว่าจำเลยจะต้องรับผิดชอบ  
ตามหนังสือคำประกันตามฟ้อง ดังนี้ เมื่อหนังสือคำประกันใช้เป็นพยานหลักฐานใน  
คดีนี้มีได้แล้ว คดีย่อมไม่มีทางที่จะให้จำเลยต้องรับผิดชอบ ตามฟ้องได้ จึงชอบที่ศาล  
อุทธรณ์จะพิพากษาให้ ยกฟ้องโจทก์เสียได้ เงินที่จำเลยยกยกออกไปตามฟ้องเป็นเงิน  
จำนวนเดียวกับ ที่พนักงานอัยการเป็นโจทก์ฟ้องจำเลยในข้อหายกยกทรัพย์ โดยมี  
คำขอทางแพ่งให้จำเลยคืนเงินดังกล่าว คดีถึงที่สุด โดยศาลพิพากษาว่าจำเลยมีความ  
ผิด ให้จำเลยคืนหรือใช้เงิน แก่ผู้เสียหาย การที่โจทก์ซึ่งเป็นผู้เสียหายในคดีก่อน มา  
ฟ้องจำเลยเป็นคดีนี้ให้รับผิดชอบชำระเงินจำนวนเดียวกับใน คดีอาญา จึงเป็นการรื้อร้อง  
ฟ้องคดีแพ่งในประเด็นที่ ศาลในคดีอาญาได้วินิจฉัยโดยอาศัยเหตุอย่างเดียวกัน จึง  
ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 148

---

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยทั้งสามร่วมกันชำระเงิน 388,369.27 บาท แก่  
โจทก์ พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ในต้นเงิน 289,019.27 บาท นับ  
แต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยที่ 1 ขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา

จำเลยที่ 2 และที่ 3 ขาดนัดยื่นคำให้การ

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 1 ชำระเงิน 289,019.27 บาทแก่โจทก์ พร้อม  
ด้วยดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันที่ 21 มีนาคม 2533 จนกว่าจะชำระเสร็จ  
หากจำเลยที่ 1 ไม่ชำระให้จำเลยที่ 2 และที่ 3 ร่วมกันชำระแทนในต้นเงิน  
246,519.27 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราดังกล่าวนับแต่วันที่ 21 มีนาคม 2533  
จนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยที่ 2 และที่ 3 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกฟ้องโจทก์สำหรับจำเลยที่ 2 และ  
ที่ 3 นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ปัญหาว่าหนังสือคำประกันตามเอกสารหมายเลข จ.5 และ จ.6  
จะรับฟังเป็นพยานหลักฐานได้ว่าจำเลยที่ 2 และที่ 3 ได้ทำหนังสือคำประกันดังโจทก์  
ฟ้องหรือไม่ เห็นว่ามาตรา 118 แห่งประมวลรัษฎากรบัญญัติว่า "ตราสารใดไม่ปิด  
แสดงฉบับบริบูรณ์จะใช้ต้นฉบับ คู่ฉบับ คู่ฉีก หรือสำเนาตราสารนั้นเป็นพยานหลักฐาน  
ในคดีแพ่งไม่ได้จนกว่าจะได้เสียอากรโดยปิดแสดงฉบับครบจำนวนตามอัตราในบัญชี  
ท้ายหมวดนี้และขีดฆ่าแล้วแต่ทั้งนี้ไม่เป็นการเสื่อมสิทธิที่จะเรียกเก็บเงินเพิ่มอากร  
ตามมาตรา 113 และมาตรา 114" ตามบัญชีอัตราอากรแสดงฉบับท้ายหมวดนี้ข้อ 17  
กำหนดให้ผู้คำประกันเป็นผู้ที่ต้องเสียอากรโดยมีข้อยกเว้นไม่ต้องเสียอากรใน (ข)  
สำหรับตราสารคำประกันนี้เนื่องแต่การที่สหกรณ์ให้สมาชิกกู้ยืมหรือยืม แต่ตาม  
หนังสือคำประกันเอกสารหมายเลข จ.5 และ จ.6 เป็นการคำประกันความเสียหายอันอาจ  
เกิดขึ้นตามสัญญาจ้างจำเลยที่ 1 เป็นผู้จัดการของโจทก์จึงไม่ได้รับยกเว้นไม่ต้องเสีย  
อากรและไม่มีความหมายกำหนดให้จดทะเบียนสัญญาคำประกัน ดังนั้นแม้โจทก์ซึ่งเป็น  
สหกรณ์จะเป็นคู่สัญญาก็ไม่ได้รับยกเว้นที่จะต้องเสียอากรแสดงฉบับหรือค่า

ธรรมเนียมตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2511 มาตรา 9 และแม้โจทก์จะได้ขอ  
อนุญาตนำหนังสือคำประกันไปเสียอากรและเงินเพิ่มอากรซึ่งให้มีผลเป็นตราสารที่ปิด  
แสตมป์บริบูรณ์ตามประมวลรัษฎากรมาตรา 117 แต่โจทก์จะต้องกระทำก่อนหรือใน  
ขณะที่ได้นำเอกสารนั้นมาอ้างเป็นพยานหลักฐานในคดีแพ่งก่อนศาลชั้นต้นตัดสิน  
ชี้ขาดโจทก์นำหนังสือคำประกันไปเสียอากรและเงินเพิ่มอากรภายหลังที่ศาลชั้นต้น  
ได้มีคำพิพากษาแล้ว ฉะนั้นหนังสือคำประกันทั้งสองฉบับจึงเป็นตราสารที่มีได้ปิด  
แสตมป์ให้บริบูรณ์ยอมใช้เป็นพยานหลักฐานในคดีนี้ไม่ได้ ดังที่บัญญัติไว้ในประมวล  
รัษฎากร มาตรา 118 และคดีนี้แม้จำเลยที่ 2 และที่ 3 จะขาดนัดยื่นคำให้การโจทก์ก็  
ยังมีหน้าที่นำสืบให้เห็นว่าจำเลยที่ 2 และที่ 3 จะต้องรับผิดชอบตามหนังสือคำประกันจริง  
เมื่อหนังสือคำประกันใช้เป็นพยานหลักฐานในคดีนี้มิได้ดังวินิจฉัยมาแล้วคดียอมไม่มี  
ทางที่จะให้จำเลยที่ 2 และที่ 3 ต้องรับผิดชอบฟ้องได้ที่ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษา  
ให้ยกฟ้องโจทก์สำหรับจำเลยที่ 2 และที่ 3 ชอบแล้ว

อนึ่ง เงินที่จำเลยที่ 1 ยกออกไปตามฟ้องเป็นเงินจำนวนเดียวกับที่พนักงาน  
อัยการจังหวัดปราจีนบุรีเป็นโจทก์ฟ้องจำเลยที่ 1 ในข้อหาขโมยทรัพย์ โดยมีคำขอ  
ทางแพ่งให้จำเลยที่ 1 คืนเงินดังกล่าว คดีถึงที่สุดโดยศาลอุทธรณ์พิพากษาว่า จำเลย  
ที่ 1 มีความผิด ให้คืนหรือใช้เงินแก่ผู้เสียหาย (โจทก์คดีนี้) ตามสำนวนคดีอาญา  
หมายเลขแดงที่ 462/2532ของศาลชั้นต้นที่โจทก์ได้อ้างเป็นพยาน โจทก์ฟ้องจำเลย  
ที่ 1เป็นคดีนี้ให้รับผิดชอบเงินจำนวนเดียวกับในคดีอาญา จึงเป็นการรื้อร้องฟ้องคดี  
แพ่งในประเด็นที่ศาลในคดีอาญาได้วินิจฉัยโดยอาศัยเหตุอย่างเดียวกัน ต้องห้ามตาม  
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 148 ปัญหานี้เป็นข้อกฎหมายเกี่ยว  
ด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชน ศาลฎีกาเห็นสมควรยกขึ้นวินิจฉัยตาม  
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 142(5) ประกอบมาตรา 246, 247

พินาศกษะแก้เป็นว่า ให้งักฟองจำเลยที่ 1 เสียด้วยนอกจากที่แก้ให้เป็นไปตาม  
คำพิพาศษาศาลอุทธรณ์ภาค 1

(จรัญ หัตถกรรม-อรรถนิตติ ดิษฐอำนาจ-อรุณ น้าประเสริฐ)

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| <u>แหล่งที่มา</u>           | กองผู้ช่วยผู้พิพาศษาศาลฎีกา |
| <u>แผนก</u>                 |                             |
| <u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u> |                             |
| <u>ต้น</u>                  | <u>หมายเหตุ</u>             |